

한국가스공사 상임감사위원

개선요구

일련번호	제22-이해충돌방지-14호
제목	직무상 비밀 등 이용금지 관련규정 마련 미흡
소관부서	ΣΣ처 ㄴㄴㄴㄴ부, ㄹㄹㄹㄹㄹㄹ처 ㄹㄹㄹㄹㄹㄹ부, ♣♣♣♣
조치부서	ΣΣ처 ㄴㄴㄴㄴ부, ㄹㄹㄹㄹㄹㄹ처 ㄹㄹㄹㄹㄹㄹ부, ♣♣♣♣
내용	처 ㄴㄴㄴㄴ부

1. 업무 개요

ΣΣ처 ㄴㄴㄴㄴ부는 공사 임직원의 주거안정을 위한 사택의 임차, 매입, 매각업무를 담당하고 있으며, ♣♣♣♣처 ㄴㄴㄴㄴ부는 자산총괄관리부서로서 자산관리의 기본계획 수립 및 자산의 관리·운용 등의 업무를 수행하고 있다. 또한 공사는 천연가스 사업 외에 수소, 냉열 사업 등을 신규 전략사업으로 추진하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「공직자의 이해충돌방지법」 제14조(직무상 비밀 등 이용 금지)에 따르면 공직자는 직무 수행 중 알게 된 비밀 또는 소속 공공기관의 미공개정보를 이용하여 재물 또는 재산상의 이익을 취득하거나 제3자로 하여금 재물 또는 재산상의 이익을 취득하게 하여서는 아니 된다. 또한 「KOGAS 임직원 행동강령」 제 13조에 따르면 임직원은 직무수행 중 알게 된 정보¹⁾를 활용하여 주식 등 거래 또는 투자를 하거나 타인에게 그러한 정보를 제공하여 주식 등 거래 또는 투자를 돕

1) 1. 해외자원개발 등 국외사업 관련 정보, 2. 천연가스 생산기지 및 공급배관 운영·건설, 판매 등 국내 사업 관련정보, 3. 공사·용역·구매 등 각종 계약 관련정보, 4. 그 밖에 공사의 기술개발, 자금 상황 등 공사 내부 주요 정보

는 행위를 하여서는 아니 된다고 규정하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

공사는 사택 매입 및 임차 사항 발생 시 부동산 소유자가 공사직원 및 공사직원의 가족(배우자, 직계존비속, 형제자매 등)에 해당하는 지 여부 등을 심의·의결하기 위해 사택매입임차위원회를 개최하고 심의·의결이 된 건에 대해서만 신규 매입 및 임차계약을 진행토록 함으로써, 임직원이 사택 관련 정보를 이용하여 본인 및 본인의 가족이 시세차익을 누리는 등의 특혜를 제공받는 것을 방지하고 있다. 그러나 「공직자의 이해충돌방지법」 제14조는 직무상 비밀을 이용한 재산상 이익 취득 금지 대상을 본인 및 본인의 가족 뿐 아니라 ‘제3자’까지 확대하고 있는 바, 공사 직원이 가족 외에 사적이해관계가 있는 ‘제3자’에게 재산상 이익을 취하게 하려는 목적으로 미공개 정보를 제공하였는지 여부를 사택매입임차위원회의 심의·의결 대상에 포함시켜 심의과정에서 확인할 필요가 있다.

또한 토지 등 공사 자산의 취득·처분·관리를 담당하는 자산관계직원의 행위규범인 「자산관리규정」에 따르면 ‘자산담당자는 선량한 관리자로서의 주의를 다하여야 한다’는 의무를 부과하고 있으나 구체적인 의무는 규율하고 있지 않아 이해충돌방지법을 숙지한 자산담당자가 아니라면 이해충돌방지법 상 직무상 비밀 이용금지를 위반할 우려가 있는 바, 「자산관리규정」에 자산담당자의 직무상 비밀 이용금지 의무에 대하여 명확하고 구체적으로 규율할 필요가 있다.

아울러 공사는 「KOGAS 임직원 행동강령」 제13조에서 직무수행 중 알게 된 정보를 이용한 거래 등을 금지시키고 있으나 ‘직무수행 중 알게 된 정보’의 범위를 해외 자원개발 등 국외 사업 정보, 천연가스 관련 사업, 각종 계약 정보 등

으로 국한시키고 있어 공사가 현재 중점 전략으로 추진 중인 신사업(수소, 냉열 등)관련 정보는 ‘직무수행 중 알게 된 정보’의 범위에 포함되지 않음을 확인하였다.

관계부서 등 의견 및 검토결과

△△△△부는 「자산관리규정」에 자산관계임직원의 ‘직무 상 비밀 등 이용금지’의무를 규정함으로써 각 단위부서 담당자들이 이를 명확히 인지토록 할 필요성이 있다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

ΣΣ처장은 사택 임차 및 매입 시 공사 직원이 제3자에게 직무상 비밀을 제공하였는지 확인할 수 있는 절차를 마련하여 주시기 바랍니다.(개선)

♣♣♣♣처장은 자산관계 직원의 직무상 비밀 등 이용금지 의무를 자산관리규정에 반영하여 주시기 바랍니다.(개선)

♣♣♣♣♣♣처장은 「KOGAS 임직원 행동강령」의 직무수행 중 알게 된 정보의 범위에 수소, 냉열 등 공사의 신사업 분야를 포함하여 주시기 바랍니다.(개선)